

이동급식운영계약서

이동급식운영계약서

[행복한요양원] 대표자 이찬재(이하 “위탁자”라 한다)와 [주식회사 한마음](이하 “수탁자”라 한다, “위탁자”와 “수탁자”를 총칭하여 “쌍방”이라 한다)는 “위탁자”의 구내식당을 “수탁자”가 위탁운영 함에 있어 다음과 같이 계약(이하 “본 계약”이라 한다)을 체결한다.

제 1 조 (계약의 목적)

- ① 본 계약은 “위탁자”의 구내식당을 “수탁자”가 위탁운영(이하 “위탁운영”이라 한다)을 함에 있어 쌍방의 책임과 의무를 규정함을 목적으로 한다.
- ② “수탁자”는 본 계약서와 별첨문서에 따라 항상 성실하게 위탁운영을 하고, “위탁자”는 그에 대한 일정액의 대가를 지불한다.

제 2 조 (위탁운영의 목적물)

- ① 구내식당 소재지 : [이찬재]
- ② 위탁운영 목적물 : 노인의료복지시설 구내식당

제 3 조 (위탁운영기간 및 갱신)

본 계약의 계약기간은 2026 년 07 월 15 일부터 2026 년 07 월 15 일일까지로 한다.

제 4 조 (급식단가)

- ① 급식단가는
1 일 식 대 금[구천구백구십원]원(W 9,999 / 1 식 3,333 원 / V.A.T 포함)
1 일 간식비 금[한글금액]원(W 4,000 / V.A.T 포함)으로 한다.
- ② “위탁자”가 요청하는 특별식에 대한 단가는 별도로 쌍방이 협의하여 서면으로 정한다.
- ③ “수탁자”는 매년 1 월 1 일부 정기 급식 단가 인상 요청을 위하여, 이에 따른 제안서를 2 개월 전에 “위탁자”에게 제시하고, 상호 협의하여 서면으로 변경 할 수 있다.
- ④ 본조 3 항의 단가 인상에도 불구하고 연내에 인건비 및 물가상승 등 급격한 여건변화로 급식 단가의 인상이 불가피할 경우, “수탁자”는 1 개월 전에 근거자료를 첨부한 변경단가를 “위탁자”에게 제시하여 상호 협의하여 서면으로 변경할 수 있다.

제 5 조 (대금정산)

- ① 위탁운영에 따라 “위탁자”가 “수탁자”에게 매월 지급하여야 할 금액은
(급식단가 X 당월 평균 입소자수 X 급여제공일) + (급식단가 X 급식 직원 수 * 급여제공일)
로 한다. 단, 평균 입소자수와 급식 직원수는 노인장기요양보험 사이트내 입소자 및 근로자 제출대장을 기준으로 한다.
- ② “수탁자”는 매월 1 일부터 말일까지 제공한 급식에 대하여 익월 [1]일까지 메뉴운영실적, 급식인원집계현황표를 첨부한 식당운영현황 및 식대 청구사항을 “위탁자”에게 제출한다. 이때, “위탁자”는 급식인원집계현황표 작성을 “수탁자”가 작성할수 있도록 입퇴소내역 및 근무내역현황, 희망이음 사이트내의 기초생활수급자 대상을 확인할수 있는 ‘생계급여지급내역’ 을 “수탁자”에게 익월 [1]일까지 제공하여야 한다. * 내역서 첨부
- ③ 만일, “위탁자”가 본조 2 항의 “수탁자”에게 제공하여 할 내역을 제공하지 않을경우, “수탁자”는 입소정원 [164]명과 그에 따른 기준인력[101]명 만실 및 만근기준 식수를

산출하여 “위탁자”에게 청구하고, “위탁자”는 “수탁자”에게 그에 따른 대금을 지급하여야 한다.

- ④ “위탁자”는 “수탁자”에게 매월 [10]일에 현금으로 “수탁자”가 지정하는 은행계좌에 입금한다. 대금 지급이 지체되는 경우 대금 지급 청구일로부터 5 일 경과시부터 연 10%의 이율에 의한 지연손해금을 합산하여 지급한다.
- ⑤ “위탁자”는 본계약 체결 후 15 일 안에 1 개월분 월간 급식 결제대금에 대한 보증보험에 가입하여 가입증서를 “수탁자”에게 제출하여야 한다.

제 6 조 (최소식수 보장)

“위탁자”는 “수탁자”에게 다음과 같이 최소식수를 보장하며 최소식수 미달의 경우, “위탁자”는 “수탁자”에게 최소식수 만큼의 대금을 지급하기로 한다.

최소식수인원	[265]명 (1 식)
--------	----------------

제 7 조 (시설투자)

- ① “수탁자”는 위탁운영에 있어 필요한 설비 및 비품을 투자하고, 투자부분에 대한 소유권은 “수탁자”가 가진다. 투자내역은 별도 서면으로 작성하여 “위탁자”의 서명날인을 받는다.
- ② 투자한 설비에 대한 감가상각기간은 4 년으로 한다.
- ③ 2 년 계약의 만료시에는 시설 투자 부분은 “수탁자”는 “위탁자”에게 인계하고, 중도해지의 경우에는 “위탁자”는 “수탁자”의 시설 투자 부분에 대하여 감각상각을 반영하여 인수하기로 한다.

제 8 조 (시설제공 및 관리)

- ① “위탁자”는 “수탁자”가 위탁운영을 위해 필요로 하는 주방설비, 비품, 수도, 가스, 전기시설이 갖추어진 장소를 “수탁자”에게 무상으로 제공하여 사용하도록 한다.
- ② “위탁자”는 “수탁자”가 위탁운영 업무 수행에 사용할 수 있도록 책상, 의자, 전화기 등을 설치할 수 있는 전용공간과 식재료 보관용 창고 및 조리원 탈의실 등의 공간을 확보하여 “수탁자”에게 제공하여야 한다.
- ③ “수탁자”는 “위탁자”가 제공한 구내식당과 제반 시설물의 변경 또는 개·보수 시 사전에 “위탁자”와 협의해야 하며, 부득이 건축물의 구조변경을 요할 시 소요되는 제비용은 “위탁자”와 “수탁자”가 50%씩 부담하기로 한다.
- ④ “위탁자”가 제공한 설비 및 비품의 원천적인 하자나 결함이 발생한 경우 “수탁자”는 “위탁자”에게 필요한 조치를 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 “수탁자”의 비용과 책임으로 적절한 조치를 취해야 한다.
- ⑤ “위탁자”가 계약 당시에 제공한 급식용 기물과 비품을 “위탁자” 또는 이용자의 과실 및 고의로 훼손하였을 경우에는 “위탁자”의 부담으로 충당하여야 한다.
- ⑥ “수탁자”의 고의나 과실에 의하여 설비 및 용품이 훼손된 경우에는 “수탁자”의 비용과 책임으로 대체 또는 수선한다.
- ⑦ “위탁자”는 주방에 배수구 트랩을 설치하여 원활하게 배수가 이루어 질 수 있도록 시설을 갖춰야 한다. 배수구 트랩 미설치로 인하여 하수구 막힘 등의 문제가 발생할 시 “위탁자”의 비용과 책임으로 적절히 조치를 취해야 한다.

제 9 조 (식당운영 기본원칙 및 위생관리)

- ① “수탁자”는 “위탁자”의 구내식당을 위탁운영 함에 있어 다음 각호의 사항을 준수해야 한다.
1. “수탁자”는 단체급식에 관련된 제반 법규를 준수하여야 하며, 관청의 인허가 및 기타 신고사항에 대한 업무 일체를 “수탁자”의 명의 및 책임과 비용으로 수행한다.
 2. “수탁자”는 근로기준법, 산업안전보건법, 직업안정법 등 노무 관련 법규를 준수하여 “수탁자”의 종업원을 관리한다.
 3. “수탁자”는 “위탁자”의 승낙 없이 식당 건물의 구조변경, 개수 및 타인에게 전대를 할 수 없다.
 4. “수탁자”는 위탁운영 수행에 필요한 식자재 및 주방 소모품(청소도구, 세제, 휴지 등)을 “수탁자”의 책임과 비용으로 조달, 관리한다.
단, 전기료, 수도료, 조리용 가스는 “위탁자”의 책임과 비용으로 조달, 부담한다.
 5. “수탁자”는 “위탁자”가 제공한 급식관련 각종 설비 및 비품류에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 사용하여야 한다.
- ② “수탁자”는 “위탁자”의 구내식당을 위탁운영 함에 있어 위생관계법의 규정에 따라 안전 및 위생관리에 최선을 다하여야 하고, 다음 각호의 사항을 준수해야 한다.
1. “수탁자”는 위생사고(식중독 등)예방을 위하여 “수탁자”의 직원을 대상으로 위생 안전 교육을 실시하고, “위탁자”는 이에 적극 협조하여야 한다.
 2. “위탁자”는 본인 소유의 건물에 설치한 가스관련설비에 대한 가스배상책임보험을 가입하여야 하고, “수탁자”는 자기 책임으로 사용하는 식자재등에 대하여 생산물 배상 책임보험을 가입하여 피해보상에 대처하여야 하며, “위탁자”에게 보험가입증서사본을 제출하여야 한다.

제 10 조 (운영회의)

쌍방은 “수탁자”의 위탁운영에 관한 중요사항을 결정하기 위하여 “위탁자”가 지정하는 대표와 “수탁자”가 매월 1 회씩 회의를 개최하여 운영에 관한 제반 사항을 협의, 조정하되, 입소자 및 종사의 의견을 적극 반영 하기로 한다.

제 11 조 (계약의 해제 / 해지)

당사자 일방은 상대방에게 아래 각호에 해당하는 사유가 발생하는 경우, 별도의 최고 없이 서면통지로서 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. “수탁자”의 이사회의 결정에 따라 급식사업을 폐쇄한 경우
2. 발행, 배서, 보증 또는 인수한 어음, 수표가 지급기일에 지급되지 아니하거나, 거래정지 또는 부도처분을 받는 경우
3. 각자의 재산에 강제집행을 당하여 본 계약 이행이 불가능한 경우
4. 파산 또는 회생절차의 신청이 있는 경우

제 12 조 (손해배상)

제 3조의 위탁운영기간 만료 이전에는 “위탁자”는 제11조에서 정한 계약해지 사유 이외의 사유를 이유로 하여서는 본 계약을 해지 할 수 없다. 그럼에도 불구하고 “위탁자”가 계약을 해지하는 경우, “수탁자”에게 아래의 ‘계약 잔여 일수 손해에 따른 배상금 산정 방식’에 따라 손해배상을 하여야 한다.

‘계약 잔여 일수 손해에 따른 배상금 산정 방식’

수탁 시설의 입소 정원이 만실로 운영되었을 경우를 입소자 및 종사자에 제공될 급식 제공 금액

X 20% X 잔여일수 *근로자수는 법정 필수인력 적용

잔여 일수 손해에 따른 배상금 산정 방식에 의거하여 “위탁자”는 “수탁자”에게 위약금을 지급하여야 한다. 또한, 그 위약금의 지급시기는 해지일이 속하는 달 말일까지로 한다. 만일 위약금의 지급이 지연되는 경우 년 10%의 비율에 의한 지연손해금을 가산하여 “수탁자”에게 지급하여야 한다.

- ① 위에서 규정한 손해배상은 단기 계약해지에 따른 손해배상으로 단기 계약해지 이외의 위탁자의 귀책사유로 인해 수탁자에게 발생시킨 손해배상에 영향을 미치지 아니한다.
- ② 본 계약의 만료, 해제 또는 해지 시, “위탁자”가 “수탁자”에 대하여 본 계약과 관련된 채무가 잔존해 있는 경우 “위탁자”는 최종 급식월의 익월 1일부터 완제일 까지 년 10%의 비율에 의한 지연손해금을 가산하여 “수탁자”에게 지급하여야 한다.

제 13 조 (비밀유지)

- ① 각 당사자는 본 계약기간 중 본 계약의 체결 또는 이행과 관련하여 알게 된 상대방의 영업비밀, 기술정보, 고객정보, 영업 관련 자료(이하 "**비밀 등**"이라 한다)를 본 계약의 이행을 위해서만 사용하여야 하고, 계약기간 종료와 동시에 상대방에게 모든 비밀 등을 반환하여야 한다.
- ② 각 당사자는 본 계약 기간은 물론 종료 후에도 비밀 등이 공지의 사실이 되기 전까지는 상대방의 사전 서면승낙 없이 제 3 자에게 누설, 공개하여서는 아니 된다.
- ③ 각 당사자는 그 임직원, 관련자로 하여금 위 각 항과 동일한 의무를 부담하도록 하여야 한다.

제 14 조 (기타사항)

- ① 본 계약이 기간의 만료, 해지 등으로 종료되는 경우 양 당사자는 기한의 이익을 상실하고, 상대방에게 이행하지 아니한 채무 전부를 즉시 이행하여야 한다.
- ② 본 계약서에 명문화 되어 있지 않은 사항은 쌍방의 협의에 의하여 처리함을 원칙으로 하되 협의에 도달하지 못한 사항은 관련법령 및 일반 상관례에 준한다.
- ③ 본 계약과 관련된 분쟁 발생시 상호신뢰를 바탕으로 원만히 해결하되 이로써 해결되지 아니하면, 서울중앙지방법원을 전속적 제 1 심 합의관할로 하여 분쟁을 해결한다.
- ④ 본 계약 내용 중 개정이 필요한 경우는 상호 협의하여 새로운 변경내용을 서면으로 작성, 체결함으로써 개정된 내용이 그 효력을 발휘한다.
- ⑤ 본 계약과 다른 특약사항이 존재하는 경우 당해 특약이 우선 적용된다.
- ⑥ 본 계약 및 관계법령에 따른 상대방에 대한 모든 통지는 아래에 기재된 상대방의 주소지 및 주사무소로 한다. 각 당사자는 주소 및 주사무소 변동 시 즉시 상대방에게 그 사실을 통지해야 하고, 그 통지 해태로 인한 불이익은 해당 당사자가 부담한다.
- ⑦ 계약기간 만료시 “수탁자”는 “위탁자”가 원활히 급식 제공을 할 수 있도록, 최대한 협조하여야 한다. 만일, “수탁자”의 부주의 인하여 연속된 급식을 “위탁자” 제공하지 못했을시 “수탁자”는 제공하지 못한 급식에 대하여 그 손해를 “위탁자”에게 배상하여야 한다.
- ⑧ 식자재관리 부주의 등으로 식중독등 급식과 관련된 위생사고 발생시 “수탁자”의 관리부주의가 명백한 경우 “수탁자”가 민.형사상 책임을 지기로한다.
- ⑨ 급식관리로 인한 관련관청에 시정지시등 문제 발생시 “수탁자”의 관리부주의가 명백한 경우, “수탁자”가 민.형사상 책임을 지기로한다.

상기 사항을 증명하기 위하여 본 계약의 당사자는 본 계약서 2 부를 작성하여 숙지한 후 기명날인하고 각 1 부씩 보관한다.

2026 년 07 월 15 일

“위탁자”

상 호: 행복한요양원

주 소: 경기도 광주시 오포읍 대명대길
38-8

대표이사:

이찬재



(인)

담 당 자:

“수탁자”

상 호: 주식회사 한마음

주 소: 경기도 광주시 대명대길 39-4,
3 동 지하 1 층

대표이사:

이섿별



(인)

담 당 자: